Abaixo-assinado: transparência e permanência nas regras de avaliação para alunos EaD matriculados até 2026

Dirigido à Reitoria e à Direção da Educação a Distância da UniCesumar, com cópia à Ouvidoria.

Resumo do pedido

Nós, estudantes, solicitamos respeitosamente que a instituição:

(1) Reconheça aos alunos matriculados em 2026 ou antes a permanência nas regras de avaliação e na média mínima vigentes na data da matricula;

(2) Publique o fundamento normativo da mudança anunciada para 2027

(3) Informe com antecedência e por escrito as regras de transição.

Alternativamente, pedimos uma média mínima compatível com a praticada até hoje. Este documento é uma manifestação coletiva: não questiona a autonomia da instituição nem afirma que a mudança seja ilegal.

O que está documentado

Os pontos abaixo foram conferidos em fontes oficiais ou institucionais, listadas ao final.

Marco regulatório federal. O Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025, instituiu a Nova Política de Educação a Distância. A Portaria MEC nº 381/2025 definiu as regras de transição e deu às instituições até dois anos, ou seja, até maio de 2027, para se adequarem integralmente. O marco torna obrigatórias as avaliações presenciais nas unidades curriculares ofertadas total ou parcialmente a distância.

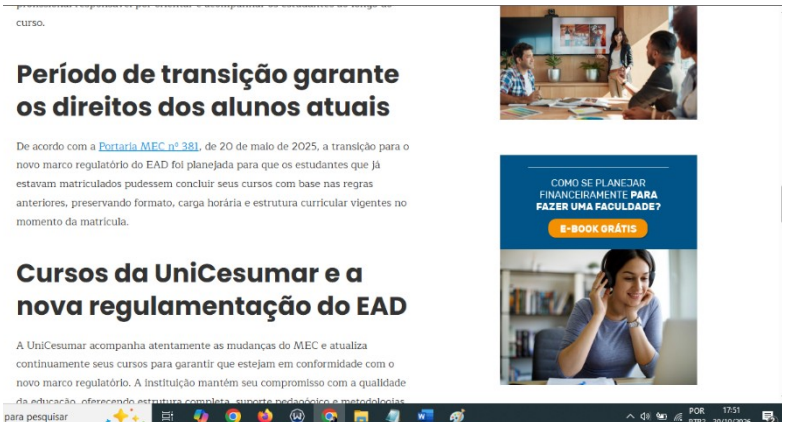
Regras vigentes hoje na Unicesumar. Os manuais de disciplinas digitais da UniCesumar preveem 5 semanas de desenvolvimento por disciplina (4 semanas de aula e 1 semana de prova), com Atividade de Estudo 1 (discursiva): 0,5 ponto; Atividade de Estudo 2 (objetiva): 0,5 ponto; Atividade de Estudo 3 (objetiva): 0,5 ponto; MAPA: 3,5 pontos; Semana de conhecimentos gerais: 1,0 ponto; e prova presencial: 4,0 pontos. Total: 10,0. A média mínima para aprovação é 6,0.

Mudanças das Regras previstas para 2027. Os manuais de disciplinas digitais da UniCesumar preveem 10 semanas de desenvolvimento por disciplina, com prova presencial de 6,0 pontos e MAPA de 2,0 pontos, somando 10,0. A média mínima para aprovação passa a ser 7,0.

- Média mínima para aprovação elevada de 6,0 para 7,0;
- Composição da média por disciplina: duas atividades de estudo objetivas (1,0 cada), MAPA (2,0) e avaliação presencial (6,0), totalizando 10,0;
- Avaliação presencial com 1 questão discursiva (2,0) e 8 objetivas (4,0), concentrada nas semanas 9 e 10;
- Aplicação a todas as disciplinas, “independentemente do momento de ingresso do estudante”.

Posição da própria instituição sobre alunos já matriculados:

Em seu blog (17/09/2025), a UniCesumar afirma que, conforme a Portaria MEC nº 381/2025, a transição foi planejada para que os estudantes já matriculados possam concluir o curso com base nas regras anteriores, preservando formato, carga horária e estrutura curricular vigentes na matrícula.



Fonte: www.unicesumar.edu.br/blog/novo-marco-regulatorio-do-ead

O que este abaixo-assinado reconhece

A elevação da média de 6,0 para 7,0 e a nova composição das notas constam, até onde pudemos verificar, como decisão da instituição. Não localizamos no Decreto nº 12.456/2025 nem nas Portarias MEC nº 378, 381 e 506/2025 dispositivo que fixe média mínima de 7,0, duração de 10 semanas ou o formato de prova com 1 discursiva e 8 objetivas. Se a instituição entende que a mudança decorre de exigência do MEC, pedimos que indique o dispositivo exato, pois isso altera o debate. Reconhecemos a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior para definir critérios de avaliação. O que pedimos é informação, previsibilidade e transição adequada para quem já está matriculado.

Fundamentos do pedido

Os pontos abaixo sustentam o pedido. Eles indicam o enquadramento legal geral, e a aplicação a cada caso depende do contrato de prestação de serviços educacionais e do regimento vigentes na matrícula de cada estudante.

- **Informação prévia sobre critérios de avaliação.** O art. 47, § 1º, da Lei nº 9.394/1996 (LDB), na redação da Lei nº 13.168/2015, determina que as instituições informem aos interessados, antes de cada período letivo, os critérios de avaliação, "obrigando-se a cumprir as respectivas condições". A mesma norma prevê que a publicação em página específica da internet ocorra até um mês antes do início das aulas.
- **Autonomia com previsibilidade.** A autonomia didático-científica é reconhecida pela Constituição (art. 207) e pela LDB (art. 53). Ela permite definir critérios de avaliação, e a jurisprudência a respeita, mas a informação prévia e o cumprimento do que foi informado continuam exigíveis.

- **Relação de consumo.** Tribunais têm tratado a relação entre aluno e instituição privada de ensino superior como relação de consumo. Dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) relevantes: art. 4º, III (boa-fé e equilíbrio), art. 6º, III (informação adequada e clara) e art. 51, IV e XIII (cláusulas abusivas e modificação unilateral do contrato após sua celebração).
- **Decisões judiciais divergentes.** Há decisões que consideram irregular alterar critérios de avaliação depois de iniciado o período letivo, e outras que preservam a autonomia da instituição. Por isso, este abaixo-assinado busca primeiro o diálogo e a solução administrativa.
- **Marco regulatório federal.** O prazo de adequação ao Decreto nº 12.456/2025 vai até maio de 2027, e a Portaria MEC nº 381/2025 trata da transição. A própria instituição informa, em seu blog, que a transição preserva as regras de quem já está matriculado.

Nossos pedidos

1. **Permanência nas regras.** Que a instituição reconheça aos alunos matriculados em 2026 ou em anos anteriores a permanência, até a conclusão do curso, nas regras de avaliação e na média mínima vigentes na data de sua matrícula, em respeito ao que lhes foi informado no ato da matrícula.
2. **Transparência.** Que a instituição publique comunicado oficial com o fundamento normativo da mudança (norma do MEC ou decisão interna), o ato que a aprovou, a data de vigência e o alcance (quem é afetado).
3. **Antecedência e transição.** Que qualquer alteração de critérios seja informada previamente, na forma e no prazo do art. 47, § 1º, da LDB, e acompanhada de regras de transição por escrito para disciplinas em andamento, dependências, adaptações, provas substitutivas e quem ingressou antes de 2027.
4. **Alternativa.** Caso a nova média seja mantida para todos, que se adote critério compatível com o praticado anteriormente, com período de adaptação.
5. **Canal de resposta.** Que a instituição responda a este documento em até 30 dias e indique um canal para esclarecimentos.

Assine e proteção de dados

Para assinar, informe nome completo, curso, polo e ano de ingresso, declare ser maior de 18 anos e aluno(a) ou apoiador(a), e marque que concorda com o tratamento dos dados nos termos abaixo.

- **Responsável pela coleta:** Ricardo Freitas, ricardocienciadedados@gmail.com.
- **Finalidade:** contar assinaturas e comprovar o apoio ao pedido perante a instituição e os órgãos competentes.
- **Base legal:** consentimento do titular (Lei nº 13.709/2018, LGPD, art. 7º, I).
- **Compartilhamento:** [somente a contagem total | lista nominal entregue à instituição], conforme informado ao signatário antes da assinatura. Nomes não são publicados na internet sem autorização.
- **Direitos do titular:** acessar, corrigir ou excluir os dados e retirar a assinatura, pelo contato acima.
- **Prazo de guarda:** até a resposta final da instituição, e depois os dados são apagados [definir prazo].

Fontes consultadas

- Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, e art. 207.
- Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 47 e 53: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
- Lei nº 13.168/2015 (nova redação do art. 47, § 1º, da LDB): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13168.htm
- Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 4º, 6º e 51.
- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
- Decreto nº 12.456, de 19/05/2025 (Planalto): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/D12456.htm
- Portaria MEC nº 381, de 20/05/2025 (regras de transição): https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/2025/maio-2025/portaria-mec-no-381-de-20-de-maio-de-2025.pdf
- UniCesumar, "Novo marco regulatório do EAD: o que muda para alunos", 17/09/2025: https://www.unicesumar.edu.br/blog/novo-marco-regulatorio-do-ead/
- UniCesumar, Manual de Disciplinas Digitais (versão de 2021; anexar o manual vigente): https://www.unicesumar.edu.br/boasvindas/wp-content/uploads/sites/208/2021/02/Manual-Disciplinas_Digitais-EAD2021.pdf
- Conjur, "Faculdade não pode mudar critérios de avaliação após início do semestre", 17/03/2026: https://www.conjur.com.br/2026-mar-17/faculdade-nao-pode-mudar-criterios-de-avaliacao-apos-inicio-do-semestre/
- Slide "Mudanças no modelo para todos os Cursos EaD": anexar o comunicado oficial ou a imagem original ao enviar o pedido.

Encaminhamento e aviso

Este abaixo-assinado será entregue à Reitoria e à Direção da EaD, com cópia à Ouvidoria da instituição. Sem resposta no prazo pedido, os signatários reservam-se o direito de buscar os órgãos competentes, como a Ouvidoria do MEC, o Procon e o Ministério Público, sem prejuízo da via judicial.

É uma manifestação coletiva de estudantes e apoiadores. Não é ação judicial, não imputa irregularidade a pessoa determinada e não substitui orientação jurídica individual. Cada estudante deve consultar seu contrato e o regimento vigente na matrícula e, se necessário, um advogado inscrito na OAB.